

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO



KHAI BAO

QCDG SỐ: 62-2025/QCDG-KB

HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá: Tàu chở hàng khô 490 tấn / TH-46/10-15



QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Đầu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Luật 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật giá số 16/2023/QH15

- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đầu giá tài sản số: 29/HĐBĐG-KB ngày 21/03/2025 giữa Công ty đầu giá hợp danh Khải Bảo với Agribank CN huyện Hồng Dân Bạc Liêu.

Công ty đầu giá hợp danh Khải Bảo (Tổ chức đầu giá) ban hành quy chế đầu giá cụ thể như sau:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đầu giá tài sản đối với tài sản quy định tại Điều 4 tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc đầu giá

1. Chỉ tổ chức đầu giá khi có từ 2 người đăng ký tham gia trở lên (*trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này*).
2. Tuân thủ quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đầu giá, người tham gia đầu giá, người trúng đầu giá, người mua được tài sản đầu giá, tổ chức đầu giá tài sản, đầu giá viên.
5. Cuộc đầu giá phải do đầu giá viên điều hành theo trình tự thủ tục bán đầu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đăng ký tham gia đầu giá

1. Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Mọi cá nhân, tổ chức đều được đăng ký tham gia đầu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đầu giá tài sản.
3. Trong trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác về điều kiện tham gia đầu giá thì người đăng ký tham gia đầu giá phải đáp ứng điều kiện đó.
4. Người đăng ký tham gia đầu giá tự chịu trách nhiệm về điều kiện tham gia đầu giá theo quy định khi đăng ký hồ sơ tham gia đầu giá.

Điều 4. Tài sản đầu giá, giá khởi điểm

1. Tài sản đấu giá: Tàu chở hàng khô 490 tấn / TH-46/10-15

Chủng loại	Tàu tự hành
Công dụng	Chở hàng khô
Nơi đóng	Bạc Liêu
Vật liệu thân tàu	Thép
Chiều dài thiết kế (m)	42,73
Chiều rộng thiết kế (m)	8,36
Chiều dài lớn nhất (m)	44,81
Chiều rộng lớn nhất (m)	8,65
Chiều cao mạn (m)	3
Chiều chìm (m)	2,4
Vật liệu vỏ	Thép
Tải trọng toàn phần	496 tấn
Trọng tải hàng hóa	490 tấn
Số lượng, kiểu và công suất máy chính	Máy - CUMMINS - NTA855-M - 350HP

Hiện trạng tài sản: Tài sản đang trong thời gian đóng mới chỉ có khung sườn các thiết bị phụ trợ cấu thành không đầy đủ, tài sản để lâu ngày rỉ sét nhiều. Máy - CUMMINS - NTA855-M - 350HP (không có).

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: tài sản được thế chấp tại Agribank Chi nhánh huyện Hồng Dân được giao bán đấu giá theo quy định.

3. Giá khởi điểm: 540.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng./.).

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và chưa bao gồm các loại thuế, chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có), mọi chi phí vận chuyển, giao nhận di dời tài sản do người mua được tài sản đấu giá chịu.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 25/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025;

- Địa điểm xem tài sản: Ấp Năm Căn, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Lưu ý: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đấu giá phải làm đơn đăng ký đi xem tài sản gửi Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo để Công ty phát hành giấy giới thiệu cho khách hàng đi xem tài sản. Khi đi xem tài sản khách hàng phải đem theo Giấy giới thiệu do Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo đã phát hành và giấy tờ tùy thân của người đi xem tài sản. Khi đến địa điểm xem tài sản khách hàng phải nộp lại Giấy giới thiệu đi xem tài sản cho người quản lý tài sản đấu giá và xuất trình giấy tờ tùy thân.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá - Thời

gian phương thức nộp tiền đặt trước

1. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian nộp tiền: **từ ngày 25/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/4/2025.**

b) Số tiền đặt trước: **20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.**

c) Phương thức nộp tiền: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp Danh Khải Bảo, Số tài khoản: 1516188188 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Trường hợp nộp bằng hình thức chuyển khoản thì khách hàng chuyển khoản vào số tài khoản như sau:

+ **Tên chủ tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo

+ **Số tài khoản:** 1516188188 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hoà Hưng.

+ **Nội dung nộp tiền:** “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” “NTDT”

Ví dụ: *Nguyễn Văn A* - "NTDT"

- Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này.

- Các quy định khác liên quan đến việc nộp tiền đặt trước.

+ Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo trước 17 giờ 00 phút ngày **04/4/2025**.

• Hình thức nộp có thể là nộp bản chính, bản photo hoặc ảnh chụp.

• Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp cho nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo hoặc có thể nộp qua Zalo. Nếu nộp qua Zalo thì phải được nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo xác nhận là đã nhận.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

2) Thời gian phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/3/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 04/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Chưa bao gồm chi phí in ấn, sao chụp tài liệu).

3) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo. Địa chỉ: Số 34, đường D, khu dân cư Lakeview City, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Chi nhánh Bạc Liêu – Địa chỉ: Ấp Xóm Lầm, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem tại chương II Quy chế này.

Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ. Trong mỗi bộ hồ sơ gồm có các giấy tờ sau:

- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo);

- 01 CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp của người đăng ký tham gia đấu giá(bản sao chứng thực);

- 01 Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (nếu có) và CCCD của người được uỷ quyền (bản sao chứng thực);

- **Cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm về điều kiện được tham gia đấu giá.

Điều 7: Thời gian, địa điểm (dự kiến) tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá

- Thời gian dự kiến tổ chức: **14 giờ 00 phút ngày 10/4/2025.**

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Địa chỉ: Phòng 2.05 Lầu 2, Số 6 Lương Định Của, P. An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 5.000.000 đồng.

- Số vòng đấu: Không hạn chế

CHƯƠNG II - ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá.

3. Khoản tiền đặt trước được sử dụng như sau: *khoản 4,5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản*).

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được tổ chức đấu giá tài sản hoàn trả lại số tiền đặt cọc cho người mua được tài sản đấu giá theo quy định sau khi Người mua được tài sản đấu giá nộp đủ 100% số tiền mua tài sản đấu giá và có thông báo bằng văn bản của Người có tài sản đấu giá;

- Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 của quy chế này;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp;

- Những người được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc mà không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Tổ chức đấu giá để nhận lại khoản tiền đặt trước thì tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không trong thời kỳ ngừng hoạt động, giải thể, có ngành nghề phù hợp đủ điều kiện không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được đăng ký tham gia đấu giá.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ gồm có:

- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo);
- 01 CCC/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao chứng thực);
- 01 Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (nếu có) và CCCD của người được uỷ quyền (bản sao chứng thực);

Điều 10. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc (khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc trong các trường hợp sau đây:

- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
 - b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này;
 - c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này;
 - d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này;
 - e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.
 - f. Quá thời hạn nộp tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này.
2. Khoản tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá, thời hạn bàn giao tài sản

a) Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản xem như người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá kể từ khi xác nhận đấu giá thành trúng đấu giá với người có tài sản bán đấu giá và người trúng đấu giá sẽ bị mất tiền đặt cọc.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Người mua được tài sản đấu giá nộp đủ 100% số tiền mua tài sản đấu giá và có thông báo bằng văn bản của Người có tài sản đấu giá thì Tổ chức đấu giá tài sản sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc cho người mua được tài sản đấu giá theo quy định.

Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá thành. Quá thời hạn nêu trên mà các bên không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì quyền và nghĩa vụ các bên được xử lý theo quy định pháp luật.

b) Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của người có tài sản bán đấu giá được ghi rõ trong biên bản bán đấu giá, thông báo nộp tiền.

c) Thời hạn, địa điểm giao nhận tài sản đấu giá

Tài sản sẽ được bàn giao cho người trúng đấu giá tài sản sau khi Người có tài sản đấu giá nhận được đầy đủ tiền đấu giá tài sản (nội dung cụ thể quy định Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá). Đồng thời, người trúng đấu giá tài sản sẽ được quyền tiếp tục kế thừa các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản.

Địa điểm bàn giao tài sản: **Áp Năm Căn, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.**

Điều 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản;

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

3. Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá.

CHƯƠNG III - TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 13. Cách thức bán đấu giá Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

e) Phát số cho người tham gia đấu giá;

g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu

i) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

2. Việc trả giá được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước

liền kê đã trả;

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 14. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận (*Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1 Điều này bị truất quyền tham gia Cuộc đấu giá.

Điều 15. Từ chối ký biên bản đấu giá, kết quả trúng đấu giá (*khoản 3 Điều 44 và Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại Cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì Cuộc đấu giá không thành.

Điều 16. Trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (*khoản 5 Điều 9 và khoản 1,2,3 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìem giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận trong các trường hợp sau đây:

- Tại Cuộc đấu giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 17. Dừng Cuộc đấu giá

1. Cuộc đấu giá dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu giá viên dừng Cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản.

b) Người có tài sản yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm sau:

- Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá.

c) Các trường hợp bất khả kháng.

2. Việc dừng Cuộc đấu giá phải lập biên bản dừng tại Cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá, người có tài sản đấu giá, người ghi biên bản, những người tham gia đấu giá. Trong biên bản dừng Cuộc đấu giá phải thể hiện rõ lý do dừng, thời gian dừng.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, đấu giá viên truất quyền tham gia đấu giá đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm và không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được giữ trong tài khoản của tổ chức đấu giá cho tới khi mở lại Cuộc đấu giá trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá tài sản

Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu giá.

3. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định của pháp luật về đấu giá.

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Các Phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, các bộ phận và đơn vị trực thuộc Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo báo cáo đề xuất Tổng Giám đốc xem xét giải quyết, hoặc bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Khánh

